THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号: 第 09/2019JCCI 号

2019 年 10 月 1 日

ベトナム社会主義共和国
財務省

ベトナム日本商工会議所
会頭　三浦　　伸文

Decree 82/2018/ND-CP における新規輸出加工型企業(EPE)の混乱に関しまして

平素は JCCI の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
JCCI としては Decree No.82/2018/ND-CP による新規輸出加工型企業の混乱に関し、早期の改善を要請したく、ご相談申し上げます。

計画投資省が 2018 年 5 月 22 日付けで発布された Decree No.82/2018/ND-CP Article 30 にて、輸出加工型企業は、工場全体をフェンスで隔離、防犯カメラを設置すること等が義務付けられ、またライセンス当局は輸出加工型企業のライセンス申請時に左記条件を満たすことができるかについて税関当局に意見を求めることが要請されています。現在、左記条件を満たしていることが確認されるまで、税関当局が当該企業を輸出加工型企業と認めず、税関当局が原材料、部品の購入時に輸入通関をストップする、或いは輸入時に通常の企業と同様に輸入関税及び輸入 VAT の納付を要求する事態が発生しています。JCCI が認識している限り、ビンフック省やフンイエン省で税関当局からこのような指摘が入っています。

IRC/ERC の取得後、工場建設が完工するまで 1 年程度の時間がかかりますが、工場建設完工前に一部の原材料、備品や部品の購入が開始されることは一般的であり、工場建設後の税関当局による工場全体をフェンスで隔離、防犯カメラを設置すること等の確認を待たないと輸出加工型企業として認定されないという事態は、それまで企業活動がストップする、或いは本来支払う必要がない輸入関税及び輸入 VAT を支払う必要があり、企業活動に大きな影響を与えています。また、貸工場に入居する輸出加工型企業においては、自社でフェンス等を設置することは困難であり、対応が極めて難しい事態となります。

また、左記の通り、新規輸出加工型企業の会社設立にかかる IRC 及び ERC の申請時には、税関当局への意見照会が必要ですが、税関当局より本問題に関するガイドラインが出されていないことを理由に意見照会を拒否、結果として IRC 発給が滞る事態に陥っています。実際にビンフック省税関に照会したところ、税関当局が対応に苦慮しているようでした。

JCCI としましては、本事態はベトナムに進出した輸出加工型企業の企業活動を停滞させるだけでなく、ベトナムへの製造業の投資を抑制することに繋がる大変切実な問題であると認識しています。つきましては、財務省より一日も早いガイドラインが発出されることを強く

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

要請するとともに、2019 年 2 月 12 日付けで財務省が計画投資省宛に発出された OL1728/BTC-TCHQ に記載がある通り、当該企業、或いは出資者から Decree No.82/2018/ND-CP に記載のフェンス設置等の義務を履行する旨の宣誓書等を提示することで、従前どおり税関当局の検査前から輸出加工型企業と認められるよう、強く要請する次第です。

また、自社でフェンス等を設置することが困難な貸工場に入居する輸出加工型企業については、他の貸工場に入居する企業と区画が分かれていることが確認できる場合には、実質的に上記要件を満たしていると判断頂けるよう、お願い申し上げます。

さらに、税関当局から輸出加工型企業として認められずに、止む無く本来支払う必要がない輸入関税及び輸入 VAT を既に納付してしまった企業に対しましては、将来当該輸入関税及び輸入 VAT の還付を受けられるよう、ご配慮頂きたく存じます。

最後に、JCCI はベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力してまいります。今後も JCCI は、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

（写）
首相府
税関総局
計画投資省・外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会議所
ダナン日本商工会議所

ベナム日本商工会議所　会頭

三浦 伸文